

1507346-65.2021.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... de reclusão e 416 dias-multa para o crime de tráfico de drogas.

As penas dos crimes de tráfico e de furto foram extintas em 15/01/2019 e 15/01/2020, conforme certidão de fls. 78.

Assim, o crime em testilha foi praticado dentro do período depurador de cinco anos, de modo que o réu é duplamente reincidente.

Portanto, na primeira fase da dosimetria, utilizo uma das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507346-65.2021.8.26.0268 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507346-65.2021.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2319001/2021 - 01º D.P.

ITAPECERICA DA SERRA, 21560758 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 1428/21/425 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 2319001 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ALEXANDRE SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

MARCOS ALEXANDRE SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, pelos fatos narrados na denúncia oferecida de fls. 43/45, à qual me reporto.

Oferecida a denúncia (fls. 45), esta foi recebida (fls. 46).

O réu foi devidamente citado e apresentou defesa escrita (fls. 64/66). Em seguida, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 68).

A suspensão condicional do processo não foi oferecida ao réu porque não preenchia os requisitos legais (fls. 45).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a apreciar.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado praticou, de fato, o delito de receptação, transcrito no artigo 180, "caput", também do Código Penal.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo relatório final (fls. 54/55), bem como pela prova oral nos autos produzida.

De fato, o Guarda Municipal Clovis Pedro Tegon Júnior, quando ouvido em juízo, disse que pararam o veículo do acusado e que havia uma micha no contato. Na ocasião o acusado informou que pediu o automóvel emprestado para guinchar o seu carro, que estava quebrado.

E a fala do guarda, contra quem nada se levantou, foi harmônica e isenta de contradição, se cotejada com os depoimentos prestados, por ele, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os guardas não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. O raciocínio é análogo ao desenvolvido para depoimentos de policiais, já que ambos são servidores que atuam na área da segurança pública.

Nesse sentido:

"Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes" (AgRg no HC 706.153/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

"De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e

HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016" (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

"o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade" (TJSP; Apelação Criminal 1500867-65.2021.8.26.0168; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

"No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica aos Guardas Municipais" TJSP; Apelação Criminal 1501314-54.2020.8.26.0567; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021

A testemunha Higor Souza Medeiros, quando ouvido em juízo, disse que estava junto com o réu no carro, foram abordados pela Guarda Municipal e havia uma micha no contato do veículo.

Asseverou que é amigo do réu e que o conhece de longa data. No entanto, não sabe onde o acusado conseguiu o veículo.

O acusado, interrogado em juízo, disse que pegou o carro emprestado porque guincharia o de sua propriedade, que estava parado na rua.

Indagado, disse que sabia que o automóvel estava ligado com uma chave micha e que o proprietário lhe informou que havia perdido a chave do veículo. Não estranhou o fato e diante das circunstâncias, pois precisava remover seu carro, emprestou o bem.

Pois bem.

A versão apresentada pelo réu deve ser desconsiderada, pois nada faz crer que ele não tinha ciência da origem ilícita do veículo, sobremaneira ao se considerar as circunstâncias em que o veículo lhe foi entregue.

Somado a isso, além de o réu sequer ter indicado quem seria o real proprietário do automóvel, ele demonstrou plena ciência de que o veículo estava sendo acionado com uma chave micha.

Com efeito, "em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária" (TACRIM-SP - Ap. - Rel. Souza Nery - j. 12.02.1998 -RJTACrim 35/343).

No particular, as declarações das testemunhas são uníssonas e congruentes em desvendar a empreitada criminoso, de modo que restou evidenciado que o acusado, de maneira inequívoca, tinha plena ciência de que o produto ostentava origem espúria.

Assim, diante de elementos de convicção e provas que tais, não restam dúvidas de que o proceder do acusado se amolda ao delito de receptação, previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal, sendo sua condenação medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar MARCOS ALEXANDRE SILVA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, "caput" do Código Penal

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena.

Compulsando a certidão de fls. 38/39 e o v. aresto dos autos 0103658-02.2014.8.26.0050, verifico que o réu foi condenado pela prática de dois crimes, sendo-lhe aplicado as penas de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa para o crime de furto e de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa para o crime de tráfico de drogas.

As penas dos crimes de tráfico e de furto foram extintas em 15/01/2019 e 15/01/2020, conforme certidão de fls. 78.

Assim, o crime em testilha foi praticado dentro do período depurador de cinco anos, de modo que o réu é duplamente reincidente.

Portanto, na primeira fase da dosimetria, utilizo uma das condenações como maus antecedentes e aumento a reprimenda do réu à razão de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, considerando a reportada reincidência, utilizo a condenação não sopesada na fase anterior e agravo a pena do acusado em 1/6 (um sexto).

Anoto que o réu não faz jus à atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado não confessou a prática do crime. Pelo contrário, com a versão apresentada o réu tentou se livrar da imputação penal, tentando afastar o dolo.

E, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.

Fixo o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena, tendo em vista a dupla reincidência do acusado.

Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juízes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que, "diante do recrudescimento da violência e da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão."

Ademais, impossível, a fixação de valor mínimo a ser ressarcido pelo réu à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque a instrução não tratou sobre o tema e porque não há pedido a isso respeitante na denúncia.

A pena privativa de liberdade imposta não pode ser substituída por pena restritiva de direitos (art. 44, II, do CP), diante da reincidência do acusado.

Afinal, como é sabido, a pena além de ressocializadora deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a reprimenda aplicada venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como repreensão ao delinquente

(prevenção específica).

Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Pelas mesmas razões, não cabe a suspensão da pena (art. 77 do CP).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que assim permaneceu durante a instrução do feito.

Arbitro honorários ao(s) patrono(s) nomeado(s) no máximo permitido na Tabela, se o caso. Expeça-se certidão oportunamente.

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA